

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4635/2531

นายแอนโทนี วิลเลียม อินวูด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอห์น ฟาวเลอร์ เอ็กซ์
ปอร์ต กับพวก

ล.

ป.อ. มาตรา 96

ป.พ.พ. มาตรา 175, มาตรา 176

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 48

ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเรื่องอายุความคดีอาญาไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้ว จะนำบทบัญญัติเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยู่หรือการขยายอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175, 176 มาใช้ในคดีอาญาไม่ได้

โจทก์ยื่นฟ้องคดีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ต่อศาลแขวงพระนครใต้ภายในกำหนดอายุความในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ศาลแขวงพระนครใต้เห็นว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงจึงสั่งจำหน่ายคดีให้โจทก์ไปฟ้องยังศาลที่มีอำนาจภายใน 7 วัน โจทก์จึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ล่วงเลยกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำผิดแล้ว โดยโจทก์มิได้ร้องทุกข์ไว้ก่อน คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๒๔, ๔๓ วรรคสอง , ๔๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

ศาลชั้นต้นได้สำนวนฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ทราบเรื่องกระทำผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำผิดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๙ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่ในข้อหาความผิดในคดีนี้ต่อศาลแขวงพระนครใต้มาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ภายในกำหนดอายุความ ศาลแขวงพระนครใต้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ ศาลแขวงพระนครใต้เห็นว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจศาลแขวง จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีให้โจทก์ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจภายใน ๗ วัน โจทก์จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเลยกำหนดเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวจำเลยทั้งสี่ผู้กระทำผิดแล้ว โดยโจทก์มิได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อน พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นความผิดอันยอมความได้ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาตรา ๔๘ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเสียภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ คดีนี้โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยทั้งสี่ผู้

หมายเหตุ